

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 상환유예 채권관리 및 업무시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제15호에 따라 공사 무담보 채권 관련 내규 제·개정과 같은 조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관리 업무 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

(1) 상환유예 채권관리 부분

「상법」 제64조에 따르면 상행위로 인한 채권은 5년간 행사하지 아니 하면 시효가 완성된다고 되어 있고, 「민법」 제165조 제1항에 따르면 판결에 의하여 확정된 채권은 그 시효를 10년으로 한다고 되어 있으며

대법원 2006다22852 판례에 따르면 채무변제 유예 시 ① 유예기간을 정하지 않았다면 소멸시효는 변제유예 의사를 표시한 때부터, ② 유예

기간을 정하였다면 그 유예기간이 도래한 때부터 다시 소멸시효가 진행된다고 되어 있다.

(2) 2005년 기초수급 채권관리 부분

2005년 인수한 기초수급 채권(이하 “기초수급 채권”이라 한다)의 경우 「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·양수를 위한 채권금융기관 협약」 별지1 ‘기초수급자 채무조정 신청서’에는 “(ii) 원금은 본인이 기초수급자의 자격을 유지하는 동안에는 상환을 유예하고, 본인이 기초수급자의 자격을 상실하는 경우에는 본인의 채무금액, 담보, 신용 등을 고려하여 기초수급자 자격상실일로부터 [*]년의 기간 내에서 분할상환한다”고 되어 있어

기초수급 채권의 경우 채권관리시스템 상 기초수급자 자격을 유지할 경우 소멸시효 완성일자를 2999. 12. 31.¹⁾로 관리하고, 기초수급자 자격을 상실한 경우 상실일로부터 5년 뒤²⁾를 소멸시효 완성일로 관리하고 있다.

(3) 업무시스템 부분

「정보화업무요강」 제41조에 따르면 사용자는 업무시스템을 통해 처리하는 데이터의 정확성 등을 검증한 후 데이터를 입력·사용하여야 한다고 되어 있으므로 업무시스템 상 인수채권액 및 회수금액 등의 데이터를 정확하게 관리할 필요가 있다.

1) 사실상 무기한 관리

2) 판결로 인하여 확정된 경우 10년 뒤

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사의 무담보채권 관리 현황을 점검한 결과

(1) 상환유예 채권관리 개선 필요

「무담보채권 채무조정세칙」 별지 제13호 서식 ‘채무상환 유예(연장) 신청서’ 상에는 “채무상환 유예신청에 따라 채무승인 및 시효중단 효과가 발생하며, 상환유예가 종료되는 날부터 소멸시효가 진행된다”는 내용이 없어 상환유예 중 소멸시효가 도래한 경우 소멸시효 연장을 위해 시효 소송을 진행하여 불필요한 소송비용·행정력이 낭비되거나 시효연장 누락으로 소멸시효가 완성 될 가능성도 있으므로

‘채무상환 유예(연장)신청서’에 채무승인 및 시효중단 효과에 대한 내용을 추가하여 상환유예가 종료되는 날로부터 소멸시효가 진행되는 등 상환유예 채권을 효과적으로 관리할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

(2) 2005년 기초수급 채권관리 방안 마련 필요

채무자 ○○○ 채권(기초수급 2005 - 70306)의 경우 2021. 1. 24. 기초수급자 자격을 상실하였으므로 소멸시효 완성일자는 상실일로부터 5년 뒤인 2026. 1. 24.로 관리되어야 하는데도 2999. 12. 31.로 관리되고 있는 등

[별지 1] “2005년 기초수급 채권 소멸시효 변경 필요 명세³⁾”와 같이 기초수급자 자격을 상실하였는데도 아직 2999. 12. 31. 로 관리되고 있는 557건이 확인되었다.

3) 해당 명세의 부적정 건은 경남지역본부 소관 채권뿐만 아니라 기초수급 채권 전체 채무자를 대상으로 확인함

한편, 채무자 ◇◇◇ 채권(기초수급 2005 - 2041)의 경우 출력자료 상 2017. 6. 5. 기초수급 상실되었다가 2021. 7. 1. 다시 지원대상이 되어 채권 관리시스템 상 2024. 12. 20. 기초수급자로 등록, 소멸시효 완성일자를 1999. 12. 31.로 관리하고 있는 반면

채무자 □□□ 채권(기초수급 2005 - 11593)의 경우 출력자료 상 2020. 9. 11. 기초수급 상실되었다가 2024. 1. 22. 다시 지원대상이 되어 채권관리 시스템 상 2024. 12. 20. 기초수급자로 등록, 소멸시효 완성일자를 2025. 9. 11.로 관리하는 등

[별지 1] “2005년 기초수급 채권 소멸시효 변경 필요 명세”와 같이 기초수급 상실 이후 다시 지원대상이 된 경우 소멸시효를 ① 1999. 12. 31.로 관리 중인 407건과 ② 그 외 다른 날짜로 관리중인 49건이 확인되어

기초수급 채권 관련 소멸시효를 통일성 있게 관리하기 위한 방안이 필요한 것으로 확인되었다.

(3) 업무시스템 부분 개선 필요

채무자 △△△ 채권(삼성생명보험 2023 - 36)의 경우 인수원금 107백만 원, 인수이자 2백만 원이나 ‘원리금계산서’ 상 원금은 이자를 포함한 109백만 원으로 표시⁴⁾되어 있었고

채무자 ○○○ 채권(삼성생명보험 2018 - 1)의 경우 인수금액 207백만 원, 실제 자진변제에 따른 회수금액은 230백만 원이나, [데이터분석시스템] - [담보채권물건별잔액장] 데이터 상 회수금액은 314백만 원⁵⁾으로 확인

4) 실제 개인회생 관련 및 신용회복위원회 제출 자료에는 인수이자를 별도 표시하여 제출

되었고, [채권관리시스템] - [담보채권 수익률 분석] 데이터 상 회수 금액은 334백만 원⁶⁾으로 확인되는 등

업무시스템 상 원금 및 회수금 데이터가 정확히 관리되도록 개선할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 가계기획처는 감사결과를 수용하면서 상환유예 채권 관리방안 및 업무시스템 데이터 산정방식을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계기획처장은 채무상환 유예 시 불필요한 시효소송을 하지 않도록 ‘채무상환 유예(연장)신청서’에 ‘채무승인’ 및 ‘시효중단’ 효과에 대한 내용을 추가 및 원금·회수금 데이터를 정확히 관리하도록 업무시스템을 개선하고, (개선)

2005년 인수 기초수급 채권 소멸시효 등을 통일성 있게 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

5) 채무조정 약정에 따른 이자감면 금액 84백만 원이 포함된 것으로 추정

6) 회수금액 230백만 원 + 이자감면 금액 84백만 원 외에도 20백만 원(취소 건이 포함된 것으로 추정)이 포함된 것으로 판단됨